

1501322-68.2020.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... o édito condenatório pelo delito de roubo majorado, pois é segura a prova da autoria. Ressalta-se que os acusados confessaram a prática delitiva em seu interrogatório judicial. A vítima Eduardo reconheceu em juízo um dos réus (Gabriel).

Assim, restou comprovada a autoria dos réus Gabriel e Cícero.

Acrescente-se que o delito atingiu a consumação, já que os acusados se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501322-68.2020.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501322-68.2020.8.26.0587 - Controle nº 2020/001870

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL GUELÃO DA SILVA e outro

Prioridade Idoso

Juíza de Direito: Dra. GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 182/185, no dia 08 de novembro de 2020, por volta das 15h35min, na Rua Alcatraz, nº 104, bairro Guaecá, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, GABRIEL GUELÃO DA SILVA e CÍCERO JOÁLLYSSON FERREIRA DA SILVA, vulgo "Caju", qualificados nos autos, previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, com pelo menos outros 02 indivíduos ainda não localizados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para eles os seguintes bens listados e descritos no boletim de ocorrência (fls. 04/07) e mencionados nas declarações fls. 17 e 18, quais sejam: 4 (quatro) cartões bancários, sendo 01 (um) cartão bancário do banco Santander débito e crédito, 01 (um) cartão bancário do banco Itaú débito e crédito, 01 (um) cartão do Banco do Brasil de débito e 01 (um) Cartão bancário do Banco do Brasil de débito e crédito, de propriedade da vítima Eduardo Jose Pastorelo de Miranda; 1 (um) Notebook HP I3 de cor preta de propriedade da vítima Eduardo Jose Pastorelo de Miranda; 1 (um) telefone celular Samsung modelo I7 de cor branco, IMEI 35401501692, de propriedade da vítima Eva Diaz Alvarez; 1 (um) telefone celular Samsung modelo A30 de cor preta de propriedade da vítima Eduardo Jose Pastorelo de Miranda; 1 (um) relógio de pulso

Xiaomi modelo IBEND de cor preta, junto com pulseira de plástico de cor preta, de propriedade da vítima Eduardo Jose Pastorelo de Miranda; 1 (uma) arma CBC Calibre 9mm e 1 (um) carregador de pistola 9mm com 13 (treze) cartuchos íntegros de propriedade da vítima Eduardo Jose Pastorelo de Miranda; 1 (uma) arma Beretta Calibre 9mm e 1 (um) carregador de pistola 9mm com 15 (quinze) cartuchos íntegros de propriedade da vítima Eduardo Jose Pastorelo de Miranda; 1 (uma) arma CBC Calibre .38 e 1 (uma) caixa com 40 (quarenta) munições intactas da CBC .38 de propriedade da vítima Eduardo Jose Pastorelo de Miranda; 1 (uma) arma Taurus Calibre .38 com 05 (cinco) cartuchos íntegros de propriedade da vítima Eduardo Jose Pastorelo de Miranda;

Por esses fatos, os réus foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos nos artigos artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), por duas vezes; artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por duas vezes; e artigo 157, § 2º, inciso V (restrição da liberdade da vítima), por duas vezes, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

A denúncia foi recebida (fls. 201/202), os réus foram citados (fls. 215 e 244) e apresentaram resposta à acusação às fls. 221/223 e 247.

Mantido o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento do feito, designou-se audiência virtual (fls. 249/252). Em instrução, foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas, bem como procedido ao interrogatório do réu (fls. 314/322).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a integral procedência da pretensão punitiva, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 331/338).

A Defesa de ambos os réus, por sua vez, requereu, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão para ambos e também da menoridade relativa em relação ao réu Gabriel. Pugnou pelo afastamento da continuidade delitiva, fixando-se o regime mais brando. (fls. 343/348).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

Com efeito:

A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/07, 11/12 e 15/16; auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudo pericial de fls. 50/62, laudo pericial do local dos fatos às fls. 63/71 e 72/82, laudo de coleta de materiais genéticos (fls. 83) e laudo papiloscópico de fls. 83/93 e 94/96, corroborada pela prova oral colhida.

A autoria também restou devidamente comprovada. Com efeito:

Em seu interrogatório, o réu Cicero admitiu a prática delitiva, afirmando serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Alegou que estava passando por dificuldades financeiras e participou do roubo. Não tem antecedentes.

Em juízo, igualmente o réu Gabriel confessou a prática delitiva, aduzindo que precisava do dinheiro, porém negou que tenha desferido golpes de coronha nas vítimas, disse que estava ele e outros três indivíduos e um deles se chamava Kauan, oriundo de Guarujá. Disse que a arma utilizada era air soft e foi levada para o Guarujá. Possui passagem anterior.

A vítima Eduardo José Pastorelo de Miranda declarou que os fatos ocorreram num domingo, após retornarem da praia. Prepararam o almoço e sentou na mesa do terraço juntamente com Eva, quando adentraram na residência quatro indivíduos armados e os renderam, não permitindo que fizessem qualquer movimento. Foram revistados e reviraram a casa. Subtraíram diversos objetos tais como computador, armas, celular, e permaneceram na casa por aproximadamente 40 minutos. Pouco depois, chegaram o Pedro e outra pessoa também foram rendidos e roubados. Apenas um dos agentes tirou a máscara e permaneceu com o rosto à mostra o tempo todo, ele era baixo, pardo e tinha os olhos verdes, sendo que os demais mantiveram as máscaras. Acrescentou que o rapaz que estava sem máscara permaneceu sentado, vigiando o tempo todo e apontando a arma para as vítimas. Eles trancaram as vítimas no banheiro de uma casinha, nos fundos, e se evadiram. Seus bens não foram restituídos, é oficial da

aeronáutica da reserva e duas armas foram subtraídas, uma da Aeronáutica e outra arma calibre .38, sendo que nenhuma delas foi recuperada. Disse que as vítimas Pedro e outra pessoa que não lembra o nome foram agredidas com golpes de coronha. Reconheceu em juízo o réu do lado direito (Gabriel) como um dos autores do delito. A vítima Eva Diaz Alvarez relatou que almoçava no terraço da área externa na residência do seu namorado, estava sentada defronte para a porta da cozinha, quando uma pessoa armada adentrou e logo em seguida entraram outros três indivíduos, todos estavam armados, sendo que um deles não usava máscara, e tinha os olhos verdes e era moreno. Eles perguntaram sobre dinheiro e armas na casa, e se havia outras pessoas ao que responderam que não, mas o caseiro poderia chegar a qualquer momento. Um deles permaneceu vigiando as vítimas, outro passou a vasculhar a casa, enquanto um deles ficou no portão. Subtraíram seu celular e seus óculos, objetos que não foram recuperados. Acrescentou os indivíduos agrediram o funcionário Pedro e também o amigo dele, com coronhadas. Ficou muito nervosa e não tem condições de reconhecê-los.

O policial civil Antônio Carlos Grecco dos Santos narrou que realizaram diligências no local e conversaram com as vítimas, posteriormente ao crime, as quais indicaram alguns objetos utilizados pelos indivíduos no interior da residência. Dessa forma, a equipe de perícia foi acionada para efetuar o recolhimento de eventuais materiais genéticos impressões datiloscópica no local, o que efetivamente foi realizado. Circundaram a residência e avistaram numa trilha, localizando uma máscara cirúrgica, idêntica àquela apontada pelas vítimas e também a recolheram para perícia.

A testemunha Valdete Silva Pereira disse que trabalhava defronte a residência das vítimas, juntamente com o caseiro e foram até o local, sendo que os roubadores já tinham rendido os proprietários, passando a redê-los também. Todos os indivíduos estavam armados e trancaram os proprietários, o caseiro e o depoente num quartinho. Disse que foi agredido com chutes e coronhada na cabeça. Informou que eram quatro indivíduos e todos jovens.

O policial militar Valdir Barboza disse que apenas prestou apoio. As vítimas já não se encontravam mais no local, apenas registrou a ocorrência e encaminhou à Delegacia.

O conjunto probatório é coerente e apresenta-se com elementos indiciários e de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório pelo delito de roubo majorado, pois é segura a prova da autoria. Ressalta-se que os acusados confessaram a prática delitiva em seu interrogatório judicial. A vítima Eduardo reconheceu em juízo um dos réus (Gabriel).

Assim, restou comprovada a autoria dos réus Gabriel e Cícero.

Acrescente-se que o delito atingiu a consumação, já que os acusados se apoderaram da res furtiva, mediante grave ameaça, ocorrendo a inversão da posse dos bens subtraídos (súmula 582 do STJ).

A grave ameaça praticada durante a subtração restou suficientemente demonstrada, vez que as vítimas confirmaram a utilização de arma de fogo por todos os agentes, descrevendo desde o início da abordagem, que os quatro indivíduos adentraram a residência, portando o armamento, sendo que apenas um deles não estava utilizando máscaras, e subtraíram os bens descritos na denúncia, comprovando assim as duas majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Ressalte-se que a vítima Valdete afirmou que foi agredida com chutes e golpes de coronha por um dos agentes.

Em que pese não haver arma de fogo apreendida nos autos, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, havendo segurança e verossimilhança nos relatos da vítima e das testemunhas, é prescindível a apreensão e perícia do armamento:

APELAÇÃO. Réu condenado por roubo simples à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Insurgência ministerial. Pleito de exasperação da pena-base em razão das graves consequências psicológicas para a vítima. Réu que devolveu o bem nos dias seguintes aos fatos, demonstrando estar arrependido de seu ato. Circunstâncias que se compensam. Pena-base que deve ser mantida no mínimo legal. Pretensão de

reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma nos exatos termos da denúncia. Possibilidade. Ameaça que, segundo a vítima, foi praticada com o emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia da arma de fogo que se revelam prescindíveis. Causa de aumento que pode ser demonstrada por outros meios de prova. Palavra da vítima que merece credibilidade. Pena redimensionada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000729-70.2017.8.26.0118; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cananéia - Vara Única; Data do Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019).

Devidamente comprovada ficou também a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, conforme o depoimento das vítimas e das testemunhas ouvidas. Isso porque a execução do crime foi realizada por quatro agentes, conforme se depreende do conjunto probatório, em que pese apenas dois deles terem sido identificados.

Restou demonstrada também a causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas, haja vista que em suas declarações, afirmaram que foram trancadas e mantidas no interior do banheiro de quarto situado na parte externa do imóvel ("nos fundos da residência") e se evadiram.

Assim, considerando que a defesa não trouxe qualquer elemento de cognição apto para alterar ou acrescer ao robusto quadro probatório supra transcrito, constata-se que ela não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita. Aliás, entendimento contrário implica violação ao princípio da verdade real no processo penal, o que, por evidente, não se admite.

Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem os réus de sanção.

Dada a primariedade técnica de ambos e as circunstâncias em concreto dos fatos em questão, a dosimetria das penas irá ser feita de modo conjunto para ambos os acusados

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: os acusados são tecnicamente primários e não possuem maus antecedentes (fls. 325/326 e 327/328); os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a personalidade dos acusados, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las; e, por fim, o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presentes a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h" (contra maior de 60 anos), do CP e a atenuante relativa à confissão espontânea dos réus prestada em juízo, procedo à compensação entre as duas circunstâncias, permanecendo a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase de fixação da pena, visualiza-se a presença de três causas de aumento de pena. Com o advento da Lei nº 13.654/18 as causas de aumento atinentes ao concurso de pessoas, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo passaram a integrar parágrafos distintos do artigo 157 do Código Penal. De rigor a incidência de todas as moventes, até por conta da maior reprovabilidade da conduta.

A propósito do tema:

Também não prospera a alegação da digna defesa no sentido de ser caso de afastamento da incidência concomitante de duas causas de aumento previstas na Parte Especial do Código Penal (§2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, ambas do artigo 157).

Por sinal, é possível se extrair esse entendimento da simples leitura do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual versa que "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição". A esse respeito, aliás, destaca-se lição de Cléber Masson, segundo o qual:

"b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ainda que obrigatória, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena." (in MASSON, Cleber; Direito penal esquematizado: parte geral vol. 1 9ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:

MÉTODO, 2015, pág. 747). (15ª Câmara Direito Criminal do Tribunal Justiça São Paulo- Apelação Criminal nº 0004367-78.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, Registro n. 2019.0000472838, Rel. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, julgado em 13.06.2019).

Isto posto, a pena é acrescida de 3/8 (concurso de pessoas e restrição da liberdade) – 5 anos e 6 meses, além de 13 dias-multa – e a seguir acrescenta-se 2/3 (emprego de arma de fogo), totalizando 09 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Por fim, tendo em vista o concurso formal de ao menos dois delitos de roubo circunstanciado, atingindo patrimônios distintos, aumento a pena privativa de liberdade em 1/6, considerando o número de patrimônios subtraídos (dois), nos termos do artigo 70, preceito primário, do Código Penal. Assim, torno a pena definitiva do acusado em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 24 dias-multa. Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo em vista as circunstâncias em concreto do delito, cometido em concurso de pessoas e com emprego de grave ameaça mediante uso de arma de fogo, bem como a vista da quantidade de pena aplicada (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

O elemento subjetivo para eventual progressão de regime deverá ser analisado pelo juízo da execução, razão pela qual não há detração a ser procedida neste momento. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não estão presentes os requisitos necessários à substituição, pelo quantum da pena fixado e porque se trata de delito cometido com grave ameaça à pessoa. Também incabível sursis penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO os réus GABRIEL GUELÃO DA SILVA e CÍCERO JOÁLLYSSON FERREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração aos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e 157, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Mantenho a custódia cautelar dos réus já decretada, uma vez que persistem os fundamentos da decisão proferida nos autos em apenso, considerando a natureza e a forma como o delito foi praticado, com grave ameaça, mediante a utilização de arma de fogo e em concurso de agentes.

Expeça-se guia de recolhimento provisória, caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomendem-se os acusados na prisão onde estão recolhidos.

Condene os réus a arcarem com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Sao Sebastiao, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA